ט"ז בשבט התשע"ח
1 בפברואר 2018

חוזר גופים מוסדיים 2-9-2018
סיווג: כללי

חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים

מתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב), 41ו ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, סעיף 39(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, סעיף 11יג(ג)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "**חוק איסור הלבנת הון**"), סעיף 95(ד) לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016, סעיפים 2(ג) עד (ד) ו-7 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק איסור הלבנת הון, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

הלבנת הון היא דרך להסתיר את מקורם העברייני של כספים, בין היתר על ידי ביצוע פעילות באמצעות גופים פיננסיים שונים, במטרה להעניק להם מראית עין של פעילות חוקית. מימון טרור הוא פעולה שמטרתה לאפשר, לקדם או לממן ביצוע מעשה טרור ופעילות של ארגון טרור, או לתגמל על ביצועם.

גופים מוסדיים, כמו נותני שירותים פיננסיים אחרים, חשופים לאפשרות שבאמצעותם יתבצעו עבירות של הלבנת הון ומימון טרור העלולים לחשוף אותם, בין היתר, לסיכונים משפטיים, סיכונים תפעוליים וסיכוני מוניטין (להלן: "**סיכוני הלבנת הון ומימון טרור**").

ביום 18 במאי 2017 פורסם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017 (להלן: "**הצו**" או "**צו איסור הלבנת הון**"), המחליף את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס"ב-2001 ואת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001 (להלן יחד: "**הצווים הישנים**"). הצו מבטל את הוראות הצווים הישנים, יוצר מסגרת משותפת אחת שחלה על כלל הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח ומכיל הוראות חדשות המביאות לידי ביטוי שינויים שחלו בנורמות הבינלאומיות במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, שנקבעו בהמלצות ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force)[1].

המלצות אלו מחייבות את המדינות ליישם גישה מבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור (Risk-Based Approach - RBA), שמשמעותה ביצוע תהליכים סדורים לזיהוי והערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, ונקיטת אמצעים לניהולם והפחתתם בהתאם לעוצמתם.

מטרתו של חוזר זה הוא להנחות את הגופים המוסדיים באימוץ גישה מבוססת סיכון כאמור, על מנת לאפשר לגוף מוסדי לזהות, להעריך ולהתמודד באפקטיביות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, על ידי הקצאה יעילה של משאבי הארגון בהתאם לסיכונים שזוהו.

[1] International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism& Proliferation – The FATF Recommendations משנת 2012.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

2. תיקון החוזר המאוחד

א. בשער 1, "הגדרות":

1) אחרי ההגדרה "חוזה עתידי", יבוא:

"**חוק איסור הלבנת הון**" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;

2) אחרי ההגדרה "צדדים קשורים", יבוא:

"**צו איסור הלבנת הון**" – צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017.

ב. בחלק 3 לשער 5 של החוזר המאוחד, בפרק 5 – "הלבנת הון", יבוא "סימן ב' – הוראות לעניין ניהול **סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים**".

1) **הגדרות:**

כל ההגדרות בסימן זה הן לפי צו איסור הלבנת הון, אלא אם נאמר אחרת.

"**איש ציבור**" – איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;

"**איש ציבור מקומי**" – תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;

"**בן משפחה**" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"**חשבון**" – חשבון או חוזה ביטוח חיים, כהגדרתם בצו איסור הלבנת הון;

"**לקוח**" – מקבל השירות, כהגדרתו בצו איסור הלבנת הון;

"**נושא משרה**" – כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999, ולמעט דירקטור;

"**תפקיד ציבורי בכיר**" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

2) **מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור**

א) גוף מוסדי יקבע מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור כתובה לפי סעיף 16 לצו איסור הלבנת הון (להלן: "**מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור**"), המתייחסת ליישום החובות על פי צו איסור הלבנת הון ועל פי הוראות סימן זה;

א) גוף מוסדי יגבש נהלים ליישום מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

ב) מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור והנהלים לפיה יכללו, בין היתר, התייחסות לאלה:

(1) קיום תשתית ארגונית מתאימה;

(2) זיהוי והערכת סיכונים (ראו פירוט בפסקה 6);

(3) אמצעים להפחתת סיכון (ראו פירוט בפסקה 7).

3) **תפקידי דירקטוריון גוף מוסדי**

א) **מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור**

דירקטוריון גוף מוסדי ידון ויאשר מדיניות לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור של הגוף המוסדי. הדירקטוריון ידון בצורך לעדכן את מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אחת לשנתיים לפחות, בעת שינוי מהותי בפעילות הגוף המוסדי או בסביבה שבה הוא פועל ולאור סיכוני הלבנת הון ומימון טרור משתנים.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ב) **פיקוח ובקרה**

דירקטוריון גוף מוסדי יפקח ויבקר את יישום מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, בין היתר באמצעות ביצוע פעולות כדלקמן:

(1) ידון בדוחות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שהוגשו לו על ידי האחראי למילוי חובות, סמוך למועד הגשתם, ויוודא כי היבטי הלבנת הון ומימון טרור מטופלים באופן אפקטיבי על ידי הגוף המוסדי;

(2) יוודא הקצאת משאבים הולמים לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, בכלל זה משאבי האחראי למילוי חובות;

(3) יוודא כי עיקרי מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור הובאו לידיעת העובדים;

(4) יגדיר אילו דיווחים תקופתיים יוגשו לו בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור, תוכנם ותדירותם;

(5) יעריך לפחות אחת לשנה את מידת האפקטיביות של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגוף המוסדי ויעדכנה בהתאם לצורך.

4) **אחראי למילוי חובות**

א) אחראי למילוי חובות לפי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון יהיה נושא משרה בגוף המוסדי או מנהל בכיר שכפוף לו ישירות;

ב) אחראי למילוי חובות יהיה עצמאי במילוי תפקידו ולא ימלא כל תפקיד שעלול לפגוע ביכולתו לבצע כראוי את תפקידו או להגבילו;

ג) אחראי למילוי חובות יהיה בעל ידע, כישורים וניסיון לצורך ביצוע תפקידו;

ד) אחראי למילוי חובות יהא רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע המצויים ברשות הגוף המוסדי, הדרושים לביצוע תפקידו;

ה) אחראי למילוי חובות יהא בעל גישה ישירה לכל בעל תפקיד בגוף המוסדי וזכות להיכנס לכל אתרי פעילות הגוף המוסדי, לצורך ביצוע תפקידו;

ו) אחראי למילוי חובות ירכז את הפעילות של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון בגוף המוסדי ובכלל זה יפעל כדלקמן:

(1) ייעץ לדירקטוריון גוף מוסדי, לנושאי משרה בו ולעובדיו בעניין:

(א) הצעדים שיש לנקוט על מנת לוודא שהגוף המוסדי מציית להוראות הדין בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ומנהל את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור באופן אפקטיבי;

(ב) כלים ואמצעים להפחתת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(2) ירכז את מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(3) יגבש נהלים פנימיים כתובים ליישום מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן בקרות בתחומים אלו;

(4) יאתר נהלים ותהליכים פנימיים בגוף מוסדי בהם נדרשים תיקונים ושינויים כדי לשפר את ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, תוך התחשבות במהותיות הסיכונים ויוודא את עדכונם;

(5) יבצע בדיקות מדגמיות סדירות של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ושל בקרות ואמצעים שנועדו להבטיח הפחתתם;

(6) יאשר התקשרויות עם לקוחות שהם אנשי ציבור זרים או לקוחות שזוהו כבעלי סיכון גבוה;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(7) יגבש ויפעל ליישום תכניות הדרכה להגברת מודעות של עובדים רלוונטיים ושל סוכני ביטוח, להוראות הדין בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ולדרכים לקיים אותן;

(8) יגיש לדירקטוריון, לוועדת ביקורת ולמנהל הכללי של גוף מוסדי, אחת לשנה לפחות, דוח בכתב על מצב ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(9) יגיש דיווחים לגורמים רלוונטיים בגוף המוסדי, בהתאם למדיניות שקבע הדירקטוריון;

(10) ידווח לדירקטוריון, לוועדת ביקורת ולמנהל הכללי של גוף מוסדי בתוך זמן סביר על כשל משמעותי בניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, וידווח באופן מיידי על כשל שעלול להביא להטלת קנסות, הפסד כספי משמעותי או פגיעה משמעותית במוניטין של הגוף המוסדי;

ז) אחראי למילוי חובות ישתתף בדיוני הדירקטוריון הנוגעים לדוחות סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שהוגשו לדירקטוריון.

5) **זיהוי והערכה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור**

א) גוף מוסדי יגבש מסמך הערכת סיכונים בו יזוהו ויוערכו סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הניצבים בפניו;

ב) גוף מוסדי יבחן את הערכת הסיכונים לפחות אחת לשנתיים ובכל מקרה כאשר יש שינוי נסיבות רלוונטי לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור, לפי שיקול דעתו של הגוף המוסדי;

ג) בהערכת הסיכונים גוף מוסדי ייקח בחשבון, לכל הפחות, את הגורמים הבאים, תוך התחשבות באופי, היקף ומורכבות פעילותו:

(1) מאפייני הלקוח (סיכון לקוח);

(2) סוג המוצר או השירות (סיכון מוצר);

(3) סוג הפעולה המבוצעת (סיכון עסקה);

(4) ערוץ ההפצה שבאמצעותו הגוף המוסדי מבצע את הפעולה (סיכון הפצה);

(5) מדינות וטריטוריות אליהם חשוף הגוף המוסדי (סיכון מדינה);

ד) הערכת הסיכונים תתייחס לאיומים הנובעים מפיתוחו של מוצר חדש, פרקטיקה עסקית חדשה, לרבות אמצעי הפצה, או שימוש בטכנולוגיה חדשה עבור מוצר חדש או קיים; הערכת סיכונים פרטנית תיערך לפני כל השקת מוצר חדש, שימוש בפרקטיקה עסקית חדשה או פיתוח טכנולוגיה חדשה;

ה) גוף מוסדי יגבש את הערכת הסיכונים על פי מידע שיאסוף הן מגורמים פנים ארגוניים והן מגורמים חוץ-ארגוניים (כגון מסמך הערכת סיכונים לאומית, דו"ח ביקורת פנימית וכן רשימת פעולות שיכול שיראו כפעולות בלתי רגילות המנויות בתוספת הרביעית לצו איסור הלבנת הון, טיפולוגיות של ה-FATF וארגון המפקחים הבינלאומי על הביטוח (ה-IAIS) וכדומה).

6) **אמצעים להפחתת סיכון**

א) **הליך של הכרת הלקוח**

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים שיתייחסו להליך של זיהוי והכרת הלקוח לפי סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון, כך שהיקף ההליך ותדירותו ייקבעו בהתאם למידת הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור; במסגרת הליך הכרת הלקוח תיבחן זיקתו של הלקוח אל מקבל שירות שאינו הלקוח, ככל שקיים;

(2) הליך הכרת הלקוח ייערך בהתאם לקווים המנחים שבנספח א';

(3) כחלק מהליך הכרת הלקוח, תיעשה ההתקשרות הראשונית עם הלקוח באמצעות שאלון מובנה שייקבע על ידי הגוף המוסדי ושיעודכן במערכת ממוכנת;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(4) גוף מוסדי יקבע נהלים לבירור קיומו של איש ציבור בחשבון; לצורך זה, גוף מוסדי רשאי להשתמש בטופס שבנספח ב';

(5) במקרה שבו הגוף המוסדי סבור כי ביצוע בדיקות נוספות להכרת הלקוח יוביל לגילוי עובדת גיבושו או קיומו של דיווח לפי סעיפים 11 ו-12 לצו איסור הלבנת הון, בניגוד להוראות סעיף 14 לצו איסור הלבנת הון, הוא רשאי להימנע מביצוע הבדיקות האמורות ולדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על החשש;

בסעיף זה: "**לקוח**" - עמית או מבוטח וכן בעל פוליסה שהוא תאגיד.

ב) **טיפול בחשבונות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור**

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים לסיווג של חשבון בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עשויים לראות כל אחד מאלה כחשבון בסיכון גבוה:

(א) חשבון שגוף מוסדי סבור כי מתקיימת בו אחת מהפעולות הבלתי רגילות המנויות בתוספת הרביעית לצו איסור הלבנת הון;

(ב) חשבון שהמבוטח או העמית בו או הנהנה בו הוא איש ציבור זר;

(ג) חשבון שיש בו פעילות הקשורה במדינה הכלולה בתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון או פעילות במדינה המזוהה על ידי גורמים מהימנים כבעלת רמה גבוהה של שחיתות או פשיעה[2], כממממנת או תומכת טרור[3].

(ד) חשבון שלמקבל השירות בו אין זיקה מוסברת לעמית או למבוטח;

(2) במקרים בהם גוף מוסדי זיהה כי מדובר בחשבון בסיכון גבוה יפעל כדלקמן:

(א) יבצע הליך הכרת לקוח מוגבר בחשבון, לפי סעיף 3 לנספח א';

(ב) יקבל את אישורו של אחראי איסור הלבנת הון ומימון טרור לפתיחת החשבון או לביצוע פעולה כספית משמעותית.

ג) **בקרה**

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים לקיום בקרה שוטפת לפי סעיף 9 לצו איסור הלבנת הון, ובכלל זה:

(א) יוודא את נכונות המידע הקיים לגבי לקוחות, נהנים ובעלי שליטה בחשבון, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור;

(ב) יעקוב אחר פעילות של מקבל שירות בחשבון ויבחן אם היא עולה בקנה אחד עם הערכת הסיכון שבוצעה;

(ג) ינהל מערכת ממוחשבת לאיתור פעילות חריגה בכל החשבונות, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור. במסגרת זאת, גוף מוסדי יבחן אם קיים הגיון כלכלי או עסקי בפעולות מורכבות או בפעולות הנבנות באופן בלתי רגיל, פעולות בהיקפים ניכרים שאינם מתיישבים עם הפעילות הצפויה בחשבון או פעולות המתבצעות על ידי לקוח ממדינה שאינה מיישמת כראוי את המלצות ה- FATF[4].

(2) גוף מוסדי שזיהה את הלקוח או הפעילות בחשבון כבעלי סיכון גבוה, יבצע בקרה מוגברת על הפעילות בחשבון, על ידי הוספת בקרות והגדלת תדירותן וכן הפעלה של מערך אינדיקטורים מיוחד הדרוש לניתוח ומעקב בזמן סביר על הפעילות בחשבונות אלו.

---

[2] תחומי פעילות או מדינות שהוכרו על ידי ארגונים כגון: ה-FATF, האו"ם (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC),ארגון ה-OECD, Transparency International, GRECO - Group States against Corruption, GOPAC - Global Organization of Parliamentarians Against Corruption.

[3] ארגונים כגון האו"ם, ארגון ה-FATF, EGMONT, WB, IMF, FSRB.

[4] באתר רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בכתובת www.justice.gov.il ניתן לראות לעניין זה את רשימת המדינות בהתאם לפרסומים של ארגון ה- FATF.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ד) **ניהול רישומים ושמירתם**

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים לניהול רישומים ושמירתם לפי סעיף 17 לצו איסור הלבנת הון, ובכלל זה יוודא כי:

(א) הרישומים יישמרו באופן זמין ונגיש, כך שבין היתר גוף מוסדי יוכל להגיב בזמן סביר לדרישות מידע של הממונה או לרשות מוסמכת אחרת;

(ב) הרישומים יאפשרו שחזור מלא ויעיל של פעולה כספית בודדת בחשבון;

(ג) גוף מוסדי יקבע נהלים לשמירת מסמכי זיהוי לפי סעיף 6 לצו איסור הלבנת הון, לרבות מסמכי בדיקה שערך הגוף המוסדי לעניין הליך הכרת הלקוח ובדיקה שנעשתה לפי סעיף 9 לצו איסור הלבנת הון.

ה) **מימון טרור והפצת נשק להשמדה המונית (פרוליפרציה)**

(1) גוף מוסדי יקבע את נהלי השימוש ברשימות של ארגוני ופעילי טרור ופרוליפרציה בהתאם לסעיף 15 לצו איסור הלבנת הון, ובכלל זה קביעת דרכים לבדיקה ממוחשבת של מקבל שירות או צדדים לפעולה ותיעוד של בדיקות אלו;

(2) זיהה גוף מוסדי התאמה מול הרשימות כאמור, יפעל גם בהתאם להוראות הרלוונטיות בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 וחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012.

ו) **דיווחים**

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים לעניין דיווחים לממונה או לרשות המוסמכת, לפי סעיפים 10 עד 13 לצו איסור הלבנת הון, לרבות נוהל המסדיר דיווח על פעולה בלתי רגילה אשר יכלול תיעוד מפורט של הליך קבלת ההחלטה ביחס לדיווח על פעולה בלתי רגילה; לעניין זה, מובהר כי חובת דיווח על פעולה בלתי רגילה לרשות המוסמכת לפי סעיפים 11 ו-12 לצו איסור הלבנת הון, חלה גם לגבי פעולה הנחזית כקשורה להלבנת הון או מימון טרור אף אם אין ידיעה או חשד לזיקה בין הפעולה האמורה לבין עבירת מקור לפי סעיף 2 לחוק איסור הלבנת הון;

(2) גוף מוסדי ידווח מידית לממונה על מקרים מיוחדים אשר דווחו לרשות המוסמכת במסגרת חובות הדיווח, המהותיים ליציבותו או למוניטין שלו;

(3) גוף מוסדי ידווח מידית לממונה על כל חקירה בה נחקרים חשדות להלבנת הון או מימון טרור המתנהלת נגד הגוף המוסדי או תאגיד בשליטתו;

(4) גוף מוסדי ידווח לממונה אחת לשנה על מספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת, לפי סוגיהם, כמפורט בסעיפים 11 ו-12 לצו.

ז) **הדרכה, גיוס עובדים וסוכני ביטוח**

(1) בנוסף להוראות הממונה לעניין קביעת נהלים לגבי תהליכי קליטת עובדים חדשים ובדיקת עברם לשם מניעת הונאות ומעילות[5], בעת גיוס עובדים חדשים גוף מוסדי יבחן גם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(2) גוף מוסדי יבצע הדרכות לעובדים רלוונטיים, תוך הבחנה בין עובדים שונים, שיבטיחו כי הם מכירים את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור להם חשוף הגוף המוסדי וכן את דרכי יישום האמצעים להפחתת הסיכון שעליהם לנקוט במסגרת תפקידם;

(3) גוף מוסדי יבצע הדרכות לסוכני ביטוח רלוונטיים, הפועלים מטעמו, שיבטיחו כי הם מכירים את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור להם חשוף הגוף המוסדי, וכן את דרכי יישום האמצעים להפחתת הסיכון;

[5] בחוזר גופים מוסדיים 3-9-2006, מיום 4 באוקטובר 2006, שעניינו "מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון".

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לעניין סעיף קטן זה, "**עובדים**" – לרבות חברי דירקטוריון וועדותיו.

7) **הקלות לעניין הליך אימות לפי סעיף 4 לצו איסור הלבנת הון**

על אף האמור בסעיף 4(א)(1) בצו איסור הלבנת הון, גוף מוסדי רשאי שלא להשוות את תאריך הנפקת תעודת הזהות עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים, אם התקיימו כל אלה:

א) הגוף המוסדי סבר כי אי ההתאמה בין תאריכי ההנפקה אינה נובעת מסיבות הקשורות להלבנת הון ולמימון טרור (לדוגמא – מקבל השירות החליף את הספח הנלווה לתעודת הזהות, והתאריך המופיע במרשם מתאים לתאריך המופיע בספח);

ב) הגוף המוסדי אימת את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה;

ג) הגוף המוסדי שמר תיעוד נפרד למהלך האימות, לרבות סיבות אי ההתאמה;

ד) התקבל אישור לכך מאחראי מילוי חובות.

2. ביטול

1) חוזר ביטוח 2003/11 מיום 12 ביוני 2003 לעניין "דיווח על פעולות הקשורות למדינות שאינן משתפות פעולה במאבק בהלבנת הון ומימון טרור" - בטל;

2) חוזר גמל 2003/6 מיום 25 ביוני 2003 לעניין "דיווח על פעולות הקשורות למדינות שאינן משתפות פעולה במאבק בהלבנת הון ומימון טרור" - בטל;

3) חוזר ביטוח 2005-1-22 מיום 3 במאי 2005 לעניין "חובת האימות לפי צו איסור הלבנת הון – הבהרה" - בטל;

4) חוזר גופים מוסדיים 2008-9-1 מיום 17 בינואר 2008 לעניין "הבהרה לעניין חובת דיווח על פעולה בלתי רגילה לפי צו איסור הלבנת הון" - בטל;

5) שה. 2014-19582 מיום 17 באוגוסט 2014 לעניין "דיווח לרשות בהתייחס קופת גמל מסלולית" - בטל;

6) שה. 2014-37953 מיום 3 בנובמבר 2014 לעניין "זיהוי ואימות פרטי עמיתים ומבוטחים – הבהרה לצווי איסור הלבנת הון" - בטל.

3. תחולה

חוזר זה יחול על גופים מוסדיים שצו איסור הלבנת הון חל לגביהם.

4. תחילה

(א) תחילתו של חוזר זה במועד התחילה של צו איסור הלבנת הון;

(ב) על אף האמור בסעיף (א), תחילתה של הוראת סעיף 2(ב)(5) היא חצי שנה מיום התחילה, ותחילתן של הוראות סעיפים 2(ב)(6)(ג)(1)(ג) ו-2(ב)(6)(ה)(1) היא שנה מיום התחילה.

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח א': קווים מנחים לביצוע הליך של הכרת הלקוח

1. הליך הכרת הלקוח של המבוטח או העמית, או של בעל פוליסה במקרה של תאגיד (להלן –"**לקוח**"), יבוצע על פי רמת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור.
2. הליך הכרת הלקוח יכול שיתייחס, בין היתר, לבירור אלה:
   (א) פרטי הזיהוי הנדרשים לפי צו איסור הלבנת הון;
   (ב) מטרת פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו;
   (ג) היקף הפעילות המתוכננת בחשבון (כגון סכומי הפקדות ותדירות צפויה של הפקדות ומשיכות);
   (ד) אופן הפקדת הכספים בחשבון;
   (ה) מקור הכספים המופקדים;
   (ו) האם הלקוח, הנהנה או בעל השליטה הוא איש ציבור;
   (ז) לגבי תושב חוץ או תאגיד שאינו רשום בישראל – בירור הזיקה לישראל;
   (ח) לגבי תאגיד שהוא בעל פוליסה – בירור מבנה השליטה בתאגיד ובירור זהות מנהלו הכללי או מי שמשמש בתפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
   (ט) לגבי חשבון שהלקוח בו הוא בעל עסק – בירור היקף הנכסים וענף הפעילות של העסק;
   (י) קיומה של פעילות פיננסית שקשורה למדינה זרה בחשבון הלקוח;
   (יא) קיומו של נהנה בחשבון – האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל שירות; האם המבוטח או העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל שירות; או שאדם אחר שאינו מקבל שירות מכוון את הפעילות בחשבון;
   (יב) סירוב קודם של גוף מוסדי להעניק שירותים ללקוח, מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור;
   (יג) לגבי חשבון שהוקם בנאמנות – בירור אודות טיב הנאמנות.
3. הליך הכרת לקוח מוגבר יתייחס, בנוסף לנושאים המפורטים בסעיף 2, לכל הפחות לבירור אלה:
   (א) מקור משאביו הפיננסיים של הלקוח, בין היתר, על ידי שימוש במידע פומבי;
   (ב) עיסוקו של הלקוח ורמת הכנסתו;
   (ג) חשבונות נוספים בגוף המוסדי, שקשורים לחשבון הלקוח.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח ב': איש ציבור

טופס איש ציבור זר

1. מהי זיקתך לישראל? [ ]
2. האם אתה תושב חוץ?

[ ] כן [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים, האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):

[ ] איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות
[ ] חבר פרלמנט
[ ] ראש מדינה
[ ] חבר ממשלה
[ ] נשיא מדינה
[ ] קצין צבא בכיר
[ ] ראש עיר
[ ] קצין משטרה בכיר
[ ] שופט
[ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: [ ]

3. האם יש לך בן משפחה[6] או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות?

[ ] כן [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

[ ] ראש מדינה
[ ] חבר ממשלה
[ ] נשיא מדינה
[ ] קצין צבא בכיר
[ ] ראש עיר
[ ] קצין משטרה בכיר
[ ] שופט
[ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: [ ]
[ ] חבר פרלמנט

4. האם אתה פועל בשם תאגיד?

[ ] כן [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

[ ] אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות
[ ] חבר פרלמנט
[ ] ראש מדינה
[ ] חבר ממשלה
[ ] נשיא מדינה
[ ] קצין צבא בכיר

[6] בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

[ ] ראש עיר [ ] קצין משטרה בכיר

[ ] שופט [ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: [ ]

טופס איש ציבור מקומי

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

[ ] איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ [ ] חבר פרלמנט

[ ] ראש מדינה [ ] חבר ממשלה

[ ] נשיא מדינה [ ] קצין צבא בכיר

[ ] ראש עיר [ ] קצין משטרה בכיר

[ ] שופט [ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: [ ]

2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין היכן:

[ ] בארץ [ ] בחוץ לארץ (פרט): _____

3. האם יש לך בן משפחה[7] או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות?

[ ] כן [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

[ ] ראש מדינה [ ] חבר ממשלה

[ ] נשיא מדינה [ ] קצין צבא בכיר

[ ] ראש עיר [ ] קצין משטרה בכיר

[ ] שופט [ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: [ ]

[ ] חבר פרלמנט

4. האם אתה פועל בשם תאגיד?

[ ] כן [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

[ ] אף אחד מבעלי השליטה אינו בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ [ ] חבר פרלמנט

[ ] ראש מדינה [ ] חבר ממשלה

[7] בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

[ ] נשיא מדינה

[ ] ראש עיר

[ ] שופט

[ ] קצין צבא בכיר

[ ] קצין משטרה בכיר

[ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: [ ]

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

סעיף 2(ב)(2)

סעיף 16 לצו איסור הלבנת הון קובע כי גוף מוסדי יקבע מדיניות, כלים וניהול סיכונים לצורך מילוי חובותיו לפי הצו. בהתאם לכך, נקבעו נושאים אליהם תתייחס מדיניות הגוף המוסדי לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ונהלים ליישום מדיניות זו, שתתייחס בין היתר, לזיהוי סיכוני הלבנת הון ולאמצעים להפחתתם.

סעיף 2(ב)(3)

נקבע כי דירקטוריון גוף מוסדי ידון ויאשר מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור וכן יפקח ויבקר את אופן יישום מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגוף המוסדי כמפורט בהוראות הסעיף.

סעיף 2(ב)(4)

סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון קובע חובת מינוי אחראי למילוי החובות הקבועות בחוק. נקבע כי נושא משרה בגוף המוסדי או מנהל בכיר שכפוף לו ישירות, ימונה כאחראי למילוי חובות בגוף המוסדי . כן נקבעו תנאי כשירות למינויו ותנאים נוספים שנועדו להבטיח את פעילותו העצמאית והאפקטיבית לשם ביצוע תפקידו כנדרש. נקבע כי תפקידיו יכללו, בין היתר, ייעוץ לדירקטוריון, לנושאי המשרה ולעובדי הגוף המוסדי, לפי העניין, בגיבוש המדיניות, הנהלים והכלים לזיהוי והערכה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור; נקיטת אמצעים אפקטיביים להפחתתם; ריכוז פעילות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגוף המוסדי; ואישור התקשרויות עם אנשי ציבור זרים ולקוחות שזוהו בסיכון גבוה.

סעיף 2(ב)(5)

נקבע כי גוף מוסדי יגבש מסמך לזיהוי ולהערכה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שייבחן ויעודכן לפחות אחת לשנתיים או כאשר יש שינוי נסיבות רלוונטי, ואשר יתייחס לשורה של גורמים שמפורטים בסעיף. כן נקבע כי יש לבצע הערכת סיכונים פרטנית שתיערך במקרים קבועים מראש, דוגמת טרם השקת מוצר חדש.

סעיף 2(ב)(6)

נקבע כי גוף מוסדי יקבע נהלים שיתייחסו לאמצעים להפחתת סיכון הלבנת הון ומימון טרור כדלקמן:

בפסקה א' – הכרת הלקוח

סעיף 2 לצו מטיל על גוף מוסדי לבצע הליך הכרת לקוח. נקבע כי הגוף המוסדי יקבע נהלים להליך הכרת הלקוח ולבירור קיומו של איש ציבור בחשבון. כמו כן, נקבע כי הליך הכרת הלקוח יתבצע בהתאם לקווים המנחים שבנספח א'. לצורך התקשרות ראשונית, יהיה רשאי הגוף המוסדי להשתמש בטופס הקבוע בנספח ב' או בטופס אחר אשר יכיל לכל הפחות את השאלות שנקבעו בטופס שבנספח ב'. כמו כן, לצורך בירור קיומו של איש ציבור בחשבון, גוף מוסדי יהיה רשאי להשתמש בטופס שבנספח ג'.

בפסקה ב' – חשבונות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור

נקבע כי גוף מוסדי יקבע כללים לסיווג חשבון כחשבון בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור, מתוך תפיסה שיש להתייחס באופן מחמיר יותר לחשבונות אלה. כן, נקבעה רשימה לא סגורה של חשבונות שגוף מוסדי יכול שיראה אותם כחשבונות בעלי סיכון גבוה. גוף מוסדי שזיהה חשבון כאמור, יידרש לבצע הליך מוגבר של הכרת הלקוח וכן לקבל את אישורו של האחראי על איסור הלבנת הון ומימון טרור לפתיחת חשבון או לביצוע פעולה כספית משמעותית בו.

בפסקה ג' - בקרה

סעיף 9 לצו איסור הלבנת הון קובע כי גוף מוסדי יקיים בקרה שוטפת לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק. נקבע כי גוף מוסדי יקבע נהלים לעניין בקרה שוטפת כאמור שיתייחסו, בין היתר, לווידוא נכונות המידע לגבי לקוחותיו, למעקב אחר פעילות מקבל שירות בחשבון תוך שימת לב להערכת הסיכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ולניהול מערכת ממוחשבת לאיתור פעילות חריגה בחשבון. כאשר זיהה הגוף המוסדי חשבון בסיכון גבוה, עליו לבצע בקרה מוגברת בחשבון.

בפסקה ד' – ניהול רישומים ושמירתם

סעיף 17 לצו איסור הלבנת הון קובע כי על גוף מוסדי לקיים מאגר מידע ממוחשב של החוזים והחשבונות שבניהולו, לרבות פרטי הזיהוי הנדרשים. נקבע כי גוף מוסדי יקבע נהלים לניהול רישומים ושמירתם כאמור, תוך שיוודא, בין היתר, כי הרישומים יישמרו באופן זמין ונגיש במערכות הגוף המוסדי כך שיוכל להגיב בזמן סביר לדרישות מידע של רשויות מוסמכות. כמו כן מוצע לקבוע כי גוף מוסדי יקבע נהלים לשמירת מסמכי זיהוי שהתקבלו לפי סעיפים 6 ו-9 לצו איסור הלבנת הון.

בפסקה ה' – שימוש ברשימות ארגוני ופעילי טרור ופרוליפרציה

נקבע כי גוף מוסדי יקבע נהלים לעניין אופן השימוש ברשימות של ארגוני ופעילי טרור, בהתאם לחובתו בסעיף 15 לצו איסור הלבנת הון.

בפסקה ו' - דיווחים

נקבע כי גוף מוסדי יקבע נהלים לעניין דיווחים לממונה או לרשות מוסמכת אחרת, בהתאם לחובות הדיווח הקבועות בסעיפים 10 עד 13 לצו איסור הלבנת הון. כמו כן, גוף מוסדי נדרש לדווח לממונה במקרים נוספים המפורטים בפסקה.

בפסקה ז' – הדרכה וגיוס עובדים

נקבע כי בעת גיוס עובדים גוף מוסדי יבחן גם שיקולים הקשורים להלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, גוף מוסדי יעביר הדרכות לעובדים רלבנטיים ולסוכני ביטוח בנושא הלבנת הון ומימון טרור.

סעיף 2(ב)(7)

נקבעה הקלה לעניין אימות לפי סעיף 4 לצו איסור הלבנת הון, בכל הקשור להשוואת תאריך הנפקת תעודת הזהות עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין, אם התקיימו התנאים המפורטים בסעיף.

סעיף 3

בסעיף זה בוטלו חוזרים ומכתבים המתייחסים לצווים הישנים, וזאת על רקע ביטול צווים אלה בצו איסור הלבנת הון הנוכחי, כאשר חלק מההוראות האופרטיביות אשר היו קבועות בחוזרים ובמכתבים שולבו במסגרת חוזר זה (דוגמת ההקלה ששולבה בסעיף 2.ב.7).

סעיף 4

בסעיף זה נקבע כי החוזר יחול על גופים מוסדיים שחל לגביהם צו איסור הלבנת הון.

סעיף 5

נקבע כי תחילתו של חוזה זה יהיה ביום התחילה של צו איסור הלבנת הון.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon